

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1999/2543

นาง ประภา สัตยานนท์
กรมโยธาธิการ กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 247

พ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 มาตรา 18, มาตรา 21 วรรคสอง,
มาตรา 25, มาตรา 26 วรรคหนึ่ง

สิทธิที่จะอุทธรณ์ต่อรัฐมนตรีว่าคณะกรรมการกำหนดราคาเบื้องต้นกำหนด
เงินค่าทดแทนอสังหาริมทรัพย์ไม่ถูกต้อง และสิทธิที่จะฟ้องคดีต่อศาลว่าคำวินิจฉัย
ของรัฐมนตรีตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. 2530
มาตรา 25 ไม่ถูกต้อง เป็นสิทธิของผู้มีสิทธิได้รับเงินค่าทดแทนตามมาตรา 18
เท่านั้นเมื่อการเวนคืนที่ดินของโจทก์คณะกรรมการกำหนดราคาเบื้องต้นไม่ได้มีมติ
ว่าที่ดินของโจทก์ที่เหลือจากการเวนคืนมีราคาสูงขึ้นให้อำนาจราคาที่สูงขึ้นนั้นหักออก
จากเงินค่าทดแทนที่ดินของโจทก์ที่ถูกเวนคืน จำเลยทั้งสองจึงไม่มีสิทธิฎีกาขอให้
อำนาจที่ดินของโจทก์ที่เหลือจากการเวนคืนซึ่งมีราคาสูงขึ้นมาหักออกจากเงินค่า
ทดแทนที่ดินของโจทก์ที่ถูกเวนคืนเพราะเป็นการฎีกาโต้แย้งคำวินิจฉัยของฝ่าย
ตนเอง

โจทก์ฟ้องขอให้บังคับจำเลยทั้งสองร่วมกันชำระเงิน 13,585,000 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วันถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยทั้งสองให้การว่า โจทก์ไม่มีอำนาจฟ้องจำเลยที่ 1 คณะกรรมการกำหนดราคาเบื้องต้นฯ กำหนดเงินค่าทดแทนที่ดินให้โจทก์ตามหลักเกณฑ์ที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. 2530 และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยวินิจฉัยเพิ่มเงินค่าทดแทนที่ดินของโจทก์ส่วนที่ถูกเวนคืนเป็นตารางวาละ 35,000 บาท เท่ากันทั้งแปลง จึงเหมาะสมและเป็นธรรมแล้ว จำเลยไม่เคยผิดนัดชำระหนี้ จึงไม่ต้องชำระดอกเบี้ยแก่โจทก์ หากจะคิดดอกเบี้ยได้ก็เป็นกรณีที่ศาลได้กำหนดเงินค่าทดแทนที่แน่นอนให้แก่โจทก์แล้วและจำเลยผิดนัดชำระหนี้และดอกเบี้ยที่โจทก์จะเรียกร้องได้ต้องไม่เกินกว่าอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประเภทฝากประจำของธนาคารออมสิน ซึ่งไม่เกินกว่าอัตราร้อยละ 6.5 ต่อปี ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยทั้งสองร่วมกันชำระเงินจำนวน 535,000 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยในอัตราสูงสุดของดอกเบี้ยเงินฝากประเภทฝากประจำของธนาคารออมสิน แต่ไม่เกินอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยทั้งสองร่วมกันชำระเงินค่าทดแทนที่ดินเพิ่มอีกจำนวน 3,135,000 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยนับแต่วันถัดจากวันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ นอกจากที่แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาของศาลชั้นต้น

โจทก์และจำเลยทั้งสองฎีกา

ศาลฎีกาคณะคดีปกครองวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงฟังเป็นยุติว่าโจทก์เป็นเจ้าของที่ดินโฉนดเลขที่ 13176 ตำบลตลาดพลู (บางสะพาน)อำเภอธนบุรี (บางกอกใหญ่) กรุงเทพมหานคร เนื้อที่ 1 ไร่ 3 งาน 29 ตารางวา ถูกเวนคืนบางส่วนเนื้อที่ 209 ตารางวา เพื่อสร้างถนนตามโครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาที่ปลายถนนสาทรระยะที่ 2 คณะกรรมการกำหนดราคาเบื้องต้นฯ กำหนดเงินค่าทดแทนที่ดินส่วนแรก เนื้อที่ 99 ตารางวา ตารางวาละ 27,000 บาท และส่วนที่สองเนื้อที่ 110 ตารางวา ตารางวาละ 23,375 บาท รวมเป็นเงิน 5,244,250 บาท โจทก์อุทธรณ์ขอเงินค่าทดแทนที่ดินเพิ่มต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยวินิจฉัยเพิ่มเงินค่าทดแทนที่ดินเป็นตารางวาละ 35,000 บาท เท่ากันทั้งแปลง เป็นเงิน 7,315,000 บาท ซึ่งโจทก์ได้รับไปแล้ว

คดีมีปัญหาที่ต้องวินิจฉัยตามฎีกาของโจทก์เพียงประการเดียวว่าโจทก์ควรจะได้รับเงินค่าทดแทนที่ดินเท่าใด ศาลฎีกาเห็นว่า ที่ศาลล่างทั้งสองกำหนดเงินค่าทดแทนที่ดินที่ถูกเวนคืนให้แก่โจทก์ตารางวาละ 50,000 บาท นั้น เหมาะสมและเป็นธรรมแก่โจทก์แล้ว

ส่วนจำเลยทั้งสองฎีกาว่า ที่ดินของโจทก์ที่เหลือจากการเวนคืนจะอยู่ติดถนนที่สร้างใหม่ จึงทำให้โจทก์ได้รับประโยชน์จากที่ดินส่วนนี้มากขึ้น ที่ดินส่วนนี้ย่อมมีราคาสูงขึ้นแน่นอน ที่ศาลชั้นต้นวินิจฉัยว่าที่ดินของโจทก์ส่วนที่เหลือจากการเวนคืนควรมีราคาสูงขึ้นตารางวาละ 5,000 บาท รวมเป็นเงิน 2,600,000 บาท แล้วนำมาหักออกจากเงินค่าทดแทนที่ดินที่โจทก์ควรได้รับย่อมถูกต้องและเป็นธรรมแล้ว เห็นว่าตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. 2530 มาตรา 25 วรรคหนึ่ง บัญญัติให้สิทธิแก่ผู้มีสิทธิได้รับเงินค่าทดแทนตามมาตรา 18 ที่ยังไม่พอใจใน

ราคาของอสังหาริมทรัพย์หรือจำนวนเงินค่าทดแทนที่คณะกรรมการกำหนดตาม มาตรา 9 มาตรา 10 ทวิมาตรา 23 หรือมาตรา 28 วรรคสาม มีสิทธิอุทธรณ์ต่อรัฐมนตรี และมาตรา 26 วรรคหนึ่ง บัญญัติให้สิทธิแก่ผู้มีสิทธิได้รับเงินค่าทดแทนที่ยังไม่พอใจและมาตรา 26 วรรคหนึ่ง บัญญัติให้สิทธิแก่ผู้มีสิทธิได้รับเงินค่าทดแทนที่ยังไม่พอใจในคำวินิจฉัยของรัฐมนตริตามมาตรา 25 มีสิทธิฟ้องคดีต่อศาล ดังนั้น สิทธิที่จะอุทธรณ์ต่อรัฐมนตรีว่าคณะกรรมการกำหนดราคาเบื้องต้นฯ กำหนดเงินค่าทดแทนอสังหาริมทรัพย์ไม่ถูกต้อง และสิทธิที่จะฟ้องคดีต่อศาลว่าคำวินิจฉัยของรัฐมนตริตามมาตรา 25 ไม่ถูกต้องนั้น จึงเป็นสิทธิของผู้มีสิทธิได้รับเงินค่าทดแทนตามมาตรา 18 เท่านั้น การเวนคืนที่ดินของโจทก์ในคดีนี้คณะกรรมการกำหนดราคาเบื้องต้นฯ ไม่ได้มีมติว่าที่ดินของโจทก์ที่เหลือจากการเวนคืนมีราคาสูงขึ้นให้อำนาจราคาที่สูงขึ้นนั้นหักออกจากเงินค่าทดแทนที่ดินของโจทก์ที่ถูกเวนคืน จำเลยทั้งสองจึงไม่มีสิทธิฎีกาขอให้อำนาจที่ดินของโจทก์ที่เหลือจากการเวนคืนซึ่งมีราคาสูงขึ้นมาหักออกจากเงินค่าทดแทนที่ดินของโจทก์ที่ถูกเวนคืนเพราะเป็นการฎีกาโต้แย้งคำวินิจฉัยของฝ่ายตนเองเป็นการไม่ชอบศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัย

พิพากษายืน

(กนก พรรณรักษา-กำพล ภู่อุดแสง-วิชัย วิวิทเสวี)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้นหมายเหตุ

ต้น